[٣١] أَبْوَابُ الْوَلَاءِ وَالْهِبَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

(١) بَابُ مَا جَاءَ الْوَلَاءُ[١] لِمَنْ أَعْتَقَ

٢٢١٨ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ ﵂ فَاشْتَرَطُوْا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ».

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵄. هَذَا[٢] حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

---

(١) وفي نسخة: "أن الولاء" بدل قوله: "الولاء". (٢) وفي نسخة: "وهذا" بدل قوله: "هذا".

سهر = وزجرهم على مثله كما أذن لهم ﷺ في الإحرام بالحج، ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة، فيكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد يحتمل المفسدة اليسيرة؛ ليحصل مصلحة عظيمة.

* * * *

(٢) بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

٢٢١٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى (حلي) عَنْ بَيْعِ (سهر) الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.* وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ. وَيُرْوَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: لَوَدِدْتُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِيْنَارٍ حِيْنَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ أَذِنَ لِي حَتَّى كُنْتُ أَقُوْمُ إِلَيْهِ فَأُقَبِّلَ رَأْسَهُ.

وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ وَهْمٌ، وَهِمَ فِيْهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، وَالصَّحِيْحُ: «عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ»، هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. وَتَفَرَّدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ بِهَذَا الْحَدِيْثِ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ»: [أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.]

سهر: قوله: بيع الولاء: [ذهب الجمهور من العلماء من السلف والخلف إلى عدم جوازه؛ لأنه لحمة كلحمة النسب، وأجازه بعضهم، قال النووي: لعلهم لم يبلغهم الحديث. (اللمعات)]

حلي: قوله: نهى عن بيع الولاء وهبته: قلت: دل على أنه لا يصلح للتمليك، ويعلم منه حكم كونه موروثًا.

(٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ أَوْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ

٢٢٢٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيْفَةَ - صَحِيْفَةٌ فِيْهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنْ الجِرَاحَاتِ - فَقَدْ كَذَبَ، وَقَالَ: فِيْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ* .....

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة بَدْلَ قَوْلِهِ: «حَرَمٌ»: [حَرَامٌ].

سهر: قوله: أسنان الإبل: [أي بيان أسنان إبل الديات، كذا في "المجمع".]
قوله: أشياء من الجراحات: [أي من أحكام الجراحات. (المجمع)] قوله: حرم: اعلم أنهم اختلفوا في ترتب حكم التحريم عليه، فمذهب أبي حنيفة أن معنى الحرمة فيها مجرد التعظيم والتكريم من غير ثبوت أحكام أخر، مثل =

قوت: قوله: المدينة حرم ما بين عيرٍ إلى ثور: قال مصعب الزبيري: ليس بالمدينة عير ولا ثور، وإنما هما بمكة، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: قوله: "ما بين عير إلى ثور" هذه رواية أهل العراق، فأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلا يقال له: ثور، وإنما ثور بمكة، ويرون أن أصل الحديث: "ما بين عير إلى أحد". =

حلي: قوله: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور: قلت: بالمعنى اللغوي المتفرع عليه، فمن أحدث إلخ فيما بعد.

شيخ: قوله: المدينة حرم: في المدينة اختلاف، فقيل: حرمها كحرم مكة، وحكمها مثل حكم مكة، وجزاؤها مثل جزائها، وقيل: حرمتها كحرمتها، لكن الجزاء ليس كجزائها، وقيل: لا حرمة ولا جزاء؛ لأنه علم من الروايات أن قطع الأشجار والكلأ يجوز بالضرورة، وورد في الروايات: في جزائها سلب الثياب، فمن جميع هذه الوجوه علم أن حرم مدينة حرام من النبي ﷺ لا من الله تعالى، وحرمتها سوى الضرورة لا في ضرورة، فحرمتها عبارة أنه لا ينبغي بدون الضرورة قطع الأشجار وغيره صونًا لحرمتها.

.....

سهر = حرمة الصيد وقطع الشجر ولزوم الجزاء، ومن فعل شيئًا مما حرم أثم، ولا جزاء عليه، وهو قول مالك، ورواية عن أحمد وقول الشافعي، وقال النووي: المشهور من مذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا ضمان في صيد المدينة وقطع شجرها، بل حرام بلا ضمان، وقال بعض العلماء: يجب فيه الجزاء كحرم مكة. (اللمعات)

قوت = وقال القاضي عياض: لا معنى لإنكار عير بالمدينة فإنه معروف، وقد جاء ذكره في أشعارهم، وأنشد أبو عبيد البكري في ذلك عدة شواهد. وقال ابن السيد في "المثلث": عير اسم جبل بقرب المدينة معروف. وقال ابن الأثير في "النهاية": وأما عير فجبل معروف بالمدينة، وأما ثور فالمعروف أنه بمكة، وفي رواية قليلة: "ما بين عير وأحد" وأحد بالمدينة، فيكون ثور غلطًا من الراوي، وإن كان هو الأشهر في الرواية والأكثر. وقيل: إن عيرا جبل بمكة، ويكون المراد أنه حرم من المدينة قدر ما بين عير وثور من مكة، أو حرَّم المدينة تحريمًا مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف، ووصف المصدر المحذوف.

وقال النووي: يحتمل أن ثورًا كان اسمًا لجبل هناك إما أحد أو غيره فخفي اسمه. وقال المحب الطبري في "الأحكام" بعد حكايته كلام أبي عبيد ومن تبعه: أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حِذَاء أحُد عن يساره جانحًا إلى ورائه جبل صغير يقال له: ثور، وأخبر أنه تكرر سُؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض ومَا فيها من الجبال، كل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور، وتواردوا على ذلك، قال: فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء؛ لعدم شهرته، وعدم بحثهم عنه، قال: وهذه فائدة جليلة. وقال الحافظ قطب الدين الحلبي في "شرح البخاري": حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد محمَّد عبد السلام بن مزروع البصري أنه خرج رسولا إلى العراق، فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل، فكان يذكر الأماكن والجبال، فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبل صغير، فسألته عنه فقال: هذا يسمى ثورًا، قال: فعلمتُ صحة الرواية.

وقال الإمام زين الدين المراغي في "كتاب أخبار المدينة": خَلَفُ أهل المدينة ينقلون عن سلفهم: أن خلف أُحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا، قال: وقد تحققته بالمشاهدة. وقال صاحب "القاموس": ثور: جبل بمكة فيه الغار المذكور في التنزيل، وجبل بالمدينة، وفيه الحديث الصحيح: "المدينة حرمٌ ما بين عَيْر إلى ثور". وأما قول أبي عبيد بن سلام وغيره من الأكابر الأعلام: "إن هذا تصحيف، والصواب "إلى أُحد"؛ لأن ثورا إنما هو بمكة" فغيرُ جيِّد، فما أخبرني الشيخ الزاهد عن الحافظ أبي محمَّد عبد السلام البصري أن حِذَاء أحد جانحًا إلى ورائه جبل صغير يقال له: ثور، تكرر سؤالي عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض، فكلٌ أخبر أنَّ اسمه ثور. ولما كتب إلى الشيخ عفيف الدين المطري عن والده الحافظ الثقة قال: إن خَلْفَ أُحد من شماليه جبلا صغيرا مدورًا يسمى ثورا يعرفه أهل المدينة خلفًا عن سلف.

سهر عرف شيخ سهر عرف
مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ
أي فريضة ولا نافلة سهر
أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ،.....

سهر قوله: ما بين عير إلى ثور: [قال صاحب "القاموس": هو جبل بالمدينة، وصححه وضعف قول من أنكره وبسطه] هما جبلان، أما "عير" فجبل معروف بالمدينة، وأما "ثور" فالمعروف أنه بمكة، وفيه الغار الذي بات به النبي ﷺ لما هاجر، وفي رواية قليلة: ما بين عير وأُحد، فأُحد بالمدينة، فيكون ثور غلطًا من الراوي، وإن كان هو الأشهر في الرواية والأكثر، وقيل: إن عيرًا جبل بمكة، والمراد أنه حرم من المدينة قدر ما بين عير وثور من مكة، أو حرم المدينة تحريما مثل تحريم ما بين عير إلى ثور بمكة على حذف المضاف، ووصف المصدر المحذوف. (النهاية)
قوله: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا: المحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة، والمحدث: بكسر الدال وفتحها، فمعنى الكسر من نصر جانيًا، وأجاره من خصمه، ومعنى الفتح هو الأمر المبتدع، وإيواؤه الرضاء عنه، والصبر عليه، وإقراره عليه. (مجمع البحار)
قوله: أو تولى غير مواليه: بأن يقول عتيق لغير معتقه: أنت مولاي، ولك ولائي. قال في "المجمع": وما ورد من التقييد بغير إذن مواليه تأكيد لتحريمه، وإرشاد إلى السبب فيه؛ لأنه إذا استأذنهم منعوه، فيمتنع، وجوّز البعض التولي بالإذن عملاً بظاهر التقييد.

عرف: **اسم العير في هذا الزمان وبيان تحير صاحب القاموس في ثور المدينة:** قوله: ما بين العير إلى ثور إلخ: العير يقال له في هذا الزمان: العائر، وفي الحديث: "أن العائر جبل النار"، وقال صاحب "القاموس": إني تحيرت في أن ثورا في مكة لا المدينة حتى لقيت أعرابيا فسألته فقال: إن جبل ثور في المدينة خلف جبل أحد على ثلاثة أميال من المدينة.
استدلال من قال بجواز لعن يزيد بحديث الباب: قوله: فعليه لعنة الله والملائكة إلخ: من قال بجواز لعن يزيد احتج بحديث الباب، ومن الثابت أن جماعة الصلاة في فتنة يزيد تركت في المدينة ثلاثة أيام، وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: كنا نسمع صوت الأذان والإقامة من قبره عليه السلام، وقال ابن المسيب: إني تجننت في أيام الفتنة لآمن شر يزيد.

شيخ: قوله: ثور: أكثر الشرّاح على أن الثور وقع من سهو الراوي؛ لأن الثور في مكة لا في المدينة، ولكن المحققين قالوا: لا سهو، الثور ثوران: في مكة والمدينة، أما الذي في مكة فهو مشهور، وأما في المدينة فهو غير مشهور، كما قال صاحب "القاموس": إني ذهبت بالمدينة، ورأيت جبلا صغيرا، يسمى بالثور.

لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ نَحْوَهُ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ.*

(٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ

٢٢٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ فَزَارَةَ** إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟»

قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «فَهَلْ فِيْهَا أَوْرَقُ؟» قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا. قَالَ: «أَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟» قَالَ: لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهَا. قَالَ: «فَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ عَلِيٍّ ﷺ»: [عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.]

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْطِ: [بَنِي فَزَارَةَ] بَدْلَ «فَزَارَةَ».

سهر: قوله: يسعى بها أدناهم: [أي إذا أمّن أحد من المسلمين - ولو كان وضيعا أو عبدا أو امرأة - كافرا، لم يحل لأحد نقضه. (اللمعات)] قوله: فهل فيها أورق: أي أسود، والوُرْقة: سواد في غبرة كلون الرماد، ولهذا سميت الحمامة ورقاء - بضم الواو وسكون الراء - جمع أورق.

قوله: أنى أتاها ذلك: أي من أين ترى ذلك، كذا في "اللمعات". قوله: لعل عرقًا نزعها: أي قلعها وأخرجها من ألوان فحلها ولقاحها، وفي هذا المثل: العرق نزاع، والمعنى أن ورقتها إنما جاءت به؛ لأنه كان في أصولها البعيدة ما كان بهذا اللون أو بألوان تحصل الورقة من اختلاطها، وفائدة الحديث المنع على نفي الولد بمجرد الأمارات الضعيفة. (القاضي)

(٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَافَةِ
عرف

٢٢٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ».
سهر — عرف — اسم قائف

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَزَادَ فِيْهِ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا مَرَّ عَلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَقَدْ غَطَّيَا رُؤُوْسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». هَكَذَا حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ،* وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْحَدِيْثِ فِي إِقَامَةِ أَمْرِ الْقَافَةِ.
ظهرت — جمع قائف

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنِ الزُّهْرِيِّ»: [عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. وَهَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.]

سهر: قوله: تبرق أسارير وجهه: أي تلمع وتستنير كالبرق، والأسارير: الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتتكسر، كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة بن زيد؛ لسواده وبياض زيد، فلما قال القائف ما قال فرح ﷺ به؛ زجرًا لهم عن الطعن على اعتقادهم في القيافة. (مجمع البحار)

عرف: **اختلاف الأئمة في اعتبار قول القائف**: قوله: باب إلخ: قال الشافعي: إن القافة معتبرة، وبحيث لو ادعى المولان نسب ولد جارية، فالعبرة لما قال القائف، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن الولد لهما.

بيان سرور النبي ﷺ بقول القائف: قوله: زيد بن حارثة إلخ: كان أسامة أسود وزيد آدم، فقال الكفار: إن أسامة ليس من زيد، فمر هذا القائف عليهما، وقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، وكان هذا القائف كافراً، فسر النبي ﷺ.

(٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي حَثِّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْهَدِيَّةِ

٢٢٢٣ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَهَادَوْا؛ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ».

هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَأَبُو مَعْشَرٍ اسْمُهُ نَجِيْحٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ. وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

سهر: قوله: تهادوا: [بفتح، أمر من التهادي بمعنى إرسال الهدية.]

قوله: وحر الصدر: بالواو والحاء المهملة المفتوحتين: غشه ووسواسه، وقيل: الحقد والغيظ، وقيل: العداوة، وقيل: أشد الغضب. قوله: "ولو شق فرسن شاة" الفرسن بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المهملة، هو للشاة والبعير كالحافر للفرس، والمراد لا تحقرن امرأة إهداء جارتها الفرسن إليها بأن يكون الجارة الأولى مهدية، والثانية مهداة إليها، أو بالعكس، وفي ذكر الفرسن الذي هو أحقر الأشياء وأخسها مبالغة لا يخفى، وقيل: المراد بجارتها ضرتها. (اللمعات)

قوت: قوله: وحر الصدر: بفتح الواو والحاء المهملة وراء: غشه ووساوسه، وقيل: الحقد والغيظ، وقيل: العداوة، وقيل: أشد الغضب.

* * * *

(٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّجُوْعِ فِي الْهِبَةِ عرف

٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُكْتِبُ سهر عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَالْكَلْبِ سهر أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهم.

٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم يَرْفَعَانِ الْحَدِيْثَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا، إِلَّا الْوَالِدَ سهر فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحِلُّ لِمَنْ وَهَبَ هِبَةً أَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا إِلَّا الْوَالِدَ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيْمَا أَعْطَى وَلَدَهُ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيْثِ.

تَمَّ الْوَلَاءُ وَالْهِبَةُ

سهر: قوله: المكتب: [الإكتاب تعليم الكتابة. (قاموس)] قوله: كالكلب أكل إلخ: [يشير إلى أن العود في الهبة مكروه.] قوله: إلا الوالد: وعند أبي حنيفة: معنى رجوع الوالد على ما ذهب له أخذه عنه وصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله؛ فإن للأب أن يتصرف في مال ولده عند الحاجة. (اللمعات)

عرف: قوله: باب إلخ: مسألة الرجوع في الهبة مرت سابقًا.